SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1081081 - AL (2026/0095924-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
IMPETRANTE	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE	:	JOSE WILSON DOS SANTOS
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus* impetrado em benefício de JOSÉ WILSON DOS SANTOS, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS no julgamento da Apelação Criminal n. 0700146-18.2021.8.02.0071.

Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 44 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pelo paciente, para fixar o regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença. Confira-se a ementa do julgado (fls. 16/17):

> *"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA PROVA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269/STJ. SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*
>
> *I. CASO EM EXAME*
>
> *1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Coruripe que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão e 44 dias-multa.*
>
> *II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO*
>
> *2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita, em violação ao art. 244 do CPP, tornando ilícitas as provas dela derivadas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório, notadamente o depoimento de policial militar, é suficiente*

Edição nº 449 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 28 de setembro de 2026 Publicação: terça-feira, 29 de setembro de 2026
Documento eletrônico VDA60362627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2026 15:11:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2026. Código de Controle do Documento: 137feca9-c18d-4599-95ce-c467b836ef56

para sustentar a condenação; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 44 do CP para substituição da pena privativa de liberdade; e (iv) definir se a reincidência autoriza a fixação do regime inicial fechado, apesar de a pena ser inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 244 do CPP autoriza a busca pessoal sem mandado quando houver fundada suspeita concreta, objetiva e particularizada de que o indivíduo esteja na posse de arma ou objeto que constitua corpo de delito.

4. A conjugação de circunstâncias objetivas (local ermo, horário noturno, vestimenta apta à ocultação de arma e atitude suspeita ao avistar a viatura) configura fundada suspeita e legitima a abordagem policial.

5. A materialidade delitiva resta comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo de Exame em Arma de Fogo e Munições, que atesta a eficiência do revólver e sua aptidão para disparos.

6. O depoimento judicial do policial militar, coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, possui valor probante e é apto a fundamentar a condenação, sobretudo quando inexistem indícios de motivação espúria.

7. A substituição da pena privativa de liberdade exige, além dos requisitos objetivos, a suficiência da medida para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, III, do CP.

8. A existência de condenação anterior por roubo com emprego de arma de fogo revela maior reprovabilidade da conduta e indica a insuficiência das penas restritivas de direitos para prevenção da reiteração delitiva.

9. O Enunciado de Súmula nº 269 do STJ admite o regime semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos quando favoráveis as circunstâncias judiciais.

10. A reincidência, isoladamente, impede o regime aberto, mas não impõe automaticamente o regime fechado quando a pena aplicada é inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e parcialmente provido."

No presente *writ*, a defesa sustenta a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, em violação aos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal – CPP.

Argui a ilicitude das provas obtidas com a revista pessoal e sua inadmissibilidade, impondo o desentranhamento nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP.

Defende a absolvição do paciente por insuficiência probatória, em razão da invalidade das provas derivadas da diligência, com fulcro no art. 386, II, do CPP.

Alega que os elementos apontados para legitimar a abordagem – local ermo, horário noturno, uso de casaco e atitude suspeita – não configuram justa causa objetiva, revelando avaliação subjetiva incompatível com o padrão legal exigido.

Edição nº 449 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 28 de setembro de 2026 Publicação: terça-feira, 29 de setembro de 2026
Documento eletrônico VDA60362627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2026 15:11:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2026. Código de Controle do Documento: 137feca9-c18d-4599-95ce-c467b836ef56

Insurge-se contra a utilização do argumento de que o paciente seria conhecido na região pela prática de alguns crimes, por traduzir a indevida adoção de Direito Penal do Autor.

Requer a concessão da ordem para declarar a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal, determinar seu desentranhamento e absolver o paciente.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão da ordem, em parecer às fls. 227/230.

É o relatório.

Decido.

Diante da hipótese de *habeas corpus* substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.

Quanto à nulidade da busca pessoal, extrai-se do acórdão da apelação o seguinte trecho (fls. 19/20):

> *"10. A defesa arguiu, como questão prejudicial ao mérito, a nulidade da ação penal desde a sua origem, sustentando a ilicitude da prova material colhida, por ter sido obtida mediante busca pessoal desprovida de "fundada suspeita", em violação ao disposto no art. 244 do Código de Processo Penal.*
>
> *11. A despeito da qualidade da argumentação desenvolvida pela Defensoria Pública, a preliminar não merece prosperar.*
>
> *12. É cediço que o art. 244 do Código de Processo Penal autoriza a busca pessoal independentemente de mandado judicial "quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito".*
>
> *13. A interpretação de tal dispositivo legal, especialmente no que tange à expressão "fundada suspeita", tem sido objeto de aprofundado debate doutrinário e jurisprudencial, consolidando-se o entendimento de que a suspeita deve ser concreta, objetiva e particularizada, não se admitindo abordagens aleatórias, exploratórias ou baseadas em critérios discriminatórios e puramente subjetivos do agente policial.*
>
> ***14. No caso em apreço, a análise dos elementos de informação colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo revela que a ação policial não foi fruto de um arbítrio ou de uma "intuição" desprovida de lastro fático. Ao contrário, a abordagem ao apelante foi motivada por uma cadeia de circunstâncias objetivas que, somadas, construíram um quadro fático que justificava plenamente a suspeita e a consequente diligência. Impedir a ação dos policiais em casos que***

tais representaria um esvaziamento de sua missão constitucional.

15. Conforme se extrai do depoimento do policial militar Valtemberg Alves Araújo, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando, por volta das 21h, ***avistou o apelante em um local descrito como ermo, nas proximidades de uma faixa de canavial.***

16. Trata-se de um cenário que, por si só, já foge à normalidade, considerando o horário avançado e a natureza do local, que não se caracteriza como uma via de trânsito comum de pedestres naquele período.

17. A essa circunstância de tempo e lugar, somou-se o fato de que o apelante vestia um casaco, peça de vestuário que, embora não seja intrinsecamente suspeita, é notoriamente apta a facilitar a ocultação de objetos de médio e grande porte, como uma arma de fogo. Por fim, o agente público relatou que o réu apresentou uma "atitude suspeita" ao perceber a aproximação da viatura.

18. Diferentemente do que alega a defesa, não se está diante de uma avaliação puramente subjetiva. A conjugação de todos esses fatores (local ermo, horário noturno, vestimenta propícia à ocultação de ilícitos e a reação do indivíduo à presença policial) forma um mosaico de indícios concretos e objetivos que autorizam a inferência de que algo ilícito poderia estar ocorrendo, legitimando a fundada suspeita de que o agente estivesse na posse de corpo de delito, nos exatos termos do permissivo legal.

19. Não se trata, portanto, de uma abordagem baseada em preconceito ou no histórico do indivíduo, mas sim em uma leitura racional e contextualizada de um cenário fático atípico.

20. Ademais, a posterior constatação da posse da arma de fogo com o apelante, embora não sirva para validar retroativamente uma busca que fosse ab initio ilegal, atua como um elemento de corroboração fática que demonstra o acerto da avaliação inicial dos policiais. A suspeita não era infundada; ela se confirmou plenamente com o resultado da diligência.

21. Por conseguinte, estando a busca pessoal amparada em elementos objetivos e concretos que configuram a fundada suspeita exigida por lei, não há que se falar em ilicitude da prova obtida e, por derivação, das demais provas do processo."

O entendimento firmado pelo Tribunal de origem – de que a reunião de fatores como local ermo, horário noturno, vestimenta apta à ocultação de arma e "atitude suspeita" do indivíduo à aproximação da viatura é suficiente para caracterizar justa causa e legitimar a busca pessoal – destoa da orientação do Superior Tribunal de Justiça, que exige descrição objetiva, concreta e referível a objeto que constitua corpo de delito, não bastando impressões subjetivas, tirocínio policial, nervosismo, atitude suspeita ou a simples inserção do agente em área sabidamente criminógena.

A Corte Superior tem enfatizado que a medida deve estar vinculada a indícios específicos do caso, aptos a serem controlados judicialmente, sob pena de nulidade da prova por violação ao art. 244 do CPP.

A insuficiência de tais fundamentos – nervosismo, ambiente e horário, "atitude suspeita" em reação à aproximação da viatura – tem sido reiteradamente reconhecida pelo STJ como causa de ilicitude da diligência e de seu resultado probatório, com a consequente absolvição quando inexista acervo autônomo.

A reforçar esse entendimento, citam-se os seguintes precedentes:

> *DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. AGRAVO DESPROVIDO.*
>
> *I. CASO EM EXAME*
>
> *1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça que reconheceu a ilicitude de prova obtida mediante busca pessoal, por ausência de fundada suspeita.*
>
> *2. O agravado foi condenado em primeira instância à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 510 dias-multa, pelo delito de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 68g de cocaína e 540g de maconha. O Tribunal de Justiça absolveu o réu ao reconhecer a ilicitude da prova obtida na abordagem policial.*
>
> *3. O Ministério Público alegou que a abordagem foi motivada pelo nervosismo do acusado ao avistar a guarnição policial e pelo fato de estar em local conhecido pela traficância. A decisão monocrática destacou que a jurisprudência do STJ exige elementos objetivos e concretos para justificar a busca pessoal, e que o reexame de fatos e provas seria vedado pela Súmula n. 7 do STJ.*
>
> *II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO*
>
> *4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com base no nervosismo do acusado e na localização em área de tráfico de drogas configura fundada suspeita apta a justificar a licitude da prova obtida.*
>
> *III. RAZÕES DE DECIDIR*
>
> ***5. A jurisprudência do STJ exige que a fundada suspeita para a realização de busca pessoal seja baseada em elementos objetivos e concretos, não sendo suficiente a mera impressão subjetiva de nervosismo ou a localização em área de tráfico de drogas.***
>
> *6. A decisão do Tribunal de Justiça de origem está em harmonia com o entendimento do STJ, que considera ilícita a prova obtida em busca pessoal sem a devida fundamentação objetiva.*
>
> *7. O reexame de fatos e provas para acolher a busca pessoal como lícita esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.*
>
> *IV. DISPOSITIVO E TESE*
>
> *8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.*

Tese de julgamento:

1. A realização de busca pessoal exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos, não sendo suficiente a mera impressão subjetiva ou a localização em área de tráfico de drogas.

2. O reexame de fatos e provas para justificar a licitude de busca pessoal é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, e 244.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.04.2022; STJ, AgRg no REsp 2.132.210/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10.12.2024; STJ, AgRg no HC 876.503/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30.10.2024.

(AgRg no AREsp n. 2.364.901/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LICITUDE DE BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A parte agravante sustenta a presença de fundada suspeita que justificaria a busca pessoal realizada pela polícia, pleiteando o reconhecimento da licitude da prova obtida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se a busca pessoal realizada no caso concreto atendeu aos requisitos de fundada suspeita exigidos pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal exige fundada suspeita, a qual deve ser baseada em elementos concretos e objetivos, conforme o art. 244 do CPP. No caso em análise, a tentativa de fuga, alegada como justificativa para a abordagem, foi posterior à busca, o que inviabiliza sua utilização como fundamento válido.

4. As declarações dos policiais envolvidos não apresentaram elementos concretos que evidenciassem fundada suspeita, sendo pautadas em impressões subjetivas, em desacordo com a jurisprudência desta Corte, que não admite abordagens baseadas em tirocínio policial sem elementos objetivos.

5. A nulidade da busca pessoal e da prova obtida resulta na nulidade de todos os atos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

A busca pessoal exige fundada suspeita, que deve ser demonstrada por elementos concretos e objetivos descritos no caso concreto.

A ausência de elementos concretos que justifiquem a busca pessoal implica a nulidade da prova obtida e dos atos subsequentes.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 158.580/BA, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/4/2022, DJe 25/4/2022. STJ, AgRg no AREsp n. 2.627.412/SP, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/10/2024, DJe 29/10/2024. STJ, AgRg no REsp n. 2.145.109/CE, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/9/2024, DJe 3/10/2024.

(AgRg no REsp n. 2.168.449/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR EM DECORRÊNCIA DE ATITUDE SUSPEITA E NERVOSISMO E PELA VERIFICAÇÃO DO HISTÓRICO CRIMINAL DURANTE PATRULHAMENTO DE ROTINA. FALTA DE OBJETIVIDADE NA DESCRIÇÃO DA CONDUTA. EXIGÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NÃO SATISFEITA. NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou quanto à necessidade de cumprimento de requisitos mínimos para a validade da diligência de busca pessoal ou veicular sem mandado judicial (RHC n. 158.580/BA - Rel. Min. Rogerio Schietti). Nesse sentido, foi estabelecida a necessidade de demonstração de prévia e fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP).

2. Não cumpre tais requisitos a diligência baseada em informações de fontes não identificadas ou em impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário. As indicações de nervosismo, sobretudo sem nenhuma descrição objetiva do que o caracterizaria, ou a utilização de formulas genéricas como atitude suspeita, não satisfazem a exigência legal. Precedentes.

3. Reações sutis como a mudança de direção e o desvio de olhar não são suficientes para configurar a fundada suspeita, devendo a conduta imputada ser intensa e marcante, consistente em fato objetivo e não meramente subjetivo ou intuitivo, para tal desiderato - como é o caso da fuga repentina ao se avistar a guarnição (HC n. 877.943/MS - Rel. Min. Rogerio Schietti).

4. ***Exige-se a chamada referibilidade, que diz com a prévia vinculação da diligência às suas finalidades legais. A abordagem sem nenhuma menção à mínima investigação prévia ou suspeita de posse dos elementos indicados no art. 244 do CPP não observa tal requisito.***

5. No caso concreto, a abordagem do acusado ocorreu em virtude de atitude suspeita e nervosismo, posteriormente tendo sido verificado seu histórico criminal, durante patrulhamento de rotina. Esses elementos são insuficientes, pelos parâmetros jurisprudenciais fixados por este Colegiado, para legitimar a busca pessoal/veicular.

> *6. As diligências irregulares contaminam todo o conjunto probatório (art. 157, e seu §1º, do CPP) e ensejam a completa ausência de prova da materialidade do delito de tráfico de drogas, redundando em necessária absolvição.*
>
> *7. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada. 8.*
>
> *Agravo regimental não provido.*
>
> (AgRg no HC n. 825.589/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

Dessa forma, no caso concreto, a busca pessoal não foi precedida de fundadas suspeitas suficientes à legitimação da medida e deve ser revista a conclusão da origem, pois se verifica nulidade na busca pessoal e a ilicitude das provas dela decorrentes, com a consequente absolvição do acusado por ausência de comprovação da materialidade delitiva, com fundamento no art. 386, II, do CPP.

Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente *habeas corpus*, mas concedo a ordem, de ofício, para absolver o paciente.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 25 de setembro de 2026.

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator

Edição nº 449 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 28 de setembro de 2026 Publicação: terça-feira, 29 de setembro de 2026
Documento eletrônico VDA60362627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2026 15:11:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2026. Código de Controle do Documento: 137feca9-c18d-4599-95ce-c467b836ef56